

1536020-28.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... dos agora acusados como autores do crime de roubo majorado imputado na inicial acusatória.

Da análise dos autos de inquérito policial e do apenso de medidas cautelares e representação por prisão temporária (autos nº 1534161-74.2021.8.26.0050), verifico que a vítima F.P.V.A. sofreu um roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1536020-28.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1536020-28.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2279268/2021 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 15418409 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 4356/21/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 4511/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 4553/21/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2279268 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Wellington Borges Coutinho e David Silva Amorim, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal, acusados de, no dia 26 de setembro de 2021, por volta das 23h25m, no Bairro Vila Lourdes, Zona Leste, capital, SP, agindo em concurso e identidade de propósitos com outros indivíduos não identificados, terem subtraído, mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, um aparelho celular, R\$ 200,00 em dinheiro, um cartão de crédito e um estepe veicular, bens pertencentes à vítima F.P.V.A., também qualificada nos autos.

Os ora acusados tiveram prisões temporárias e preventivas decretadas (fls. 69/72

dos autos apensos nº 1534161-74.2021.8.26.0050 e fls. 159/160 dos autos principais).

A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2021 (fls. 112/113).

Regularmente citados (fls. 195 e fls. 198), os réus apresentaram respostas à acusação (fls. 202/203 e fls. 232/233).

Foi ratificado o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, a vítima prestou depoimento, foram inquiridas três testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados (fls. 246/260).

Em alegações finais, pleiteou o Ministério Público a condenação dos réus por roubo majorado e extorsão qualificada (fls. 252/256).

A defesa do réu Wellington pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes imputadas, a fixação de regime diverso do fechado para início do resgate da pena e a possibilidade de interpor recurso em liberdade (fls. 256/260).

A defesa do réu David pugna pela absolvição, também por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento das majorantes imputadas, pena no mínimo legal, regime diverso do fechado e recurso em liberdade (mídia de gravação a fls. 260).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não foram arguidas preliminares.

No mérito, a pretensão penal é procedente, nos termos das imputações trazidas na denúncia.

A materialidade delitiva do crime descrito no art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal, está demonstrada pelo inquérito policial e documentos que o instruem, pelas provas documentais juntadas no apenso de medidas cautelares e representação de busca apreensão e prisão temporárias – autos nº 1534161-74.2021, e pelas provas orais e documentais produzidas na instrução processual.

A autoria do crime de roubo também restou suficientemente demonstrada, nos termos da manifestação do Ministério Público em alegações finais, recaindo sobre ambos os réus.

Para uma adequada contextualização dos fatos e, especialmente, considerando que a prisão dos réus não decorre de situação flagrancial, faz-se necessária a exposição dos atos investigativos que culminaram com a identificação dos agora acusados como autores do crime de roubo majorado imputado na inicial acusatória.

Da análise dos autos de inquérito policial e do apenso de medidas cautelares e representação por prisão temporária (autos nº 1534161-74.2021.8.26.0050), verifico que a vítima F.P.V.A. sofreu um roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de sua liberdade, no exercício de seu trabalho como motorista de aplicativo Uber, fato ocorrido às 23h40m do dia 26 de setembro de 2021, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 05/06 do principal, e teve bens/objetos pessoais subtraídos: um aparelho celular que utilizava no exercício de seu trabalho, cartões bancários, valores em espécie que trazia consigo e um estepe veicular.

Conforme Termos de Declaração de fls. 13/15 dos autos, a vítima relata que, após o assalto, os roubadores ficaram com o seu aparelho celular. O aparelho, entretanto, tinha conta “logada” e vinculada ao e-mail de sua esposa, na conta edleidealvesp@gmail.com., com armazenamento de arquivos em nuvem e sistema de localização ativo, e a partir das 03h58m do dia 27 de setembro de 2021, ou seja, na madrugada subsequente à abordagem, começaram a aparecer fotografias tiradas com o celular subtraído na referida conta de e-mail ao qual o aparelho estava vinculado. De plano, a vítima notou que as fotografias tiradas retratavam parte dos objetos que haviam sido subtraídos poucas horas antes, a saber: uma carteira de documento do veículo, um papel da mega-sena, um cartão bancário com o número da conta de sua esposa e o documento do veículo (fls. 14 e 16).

Ainda, informa a vítima que os metadados das fotografias indicavam a geolocalização de onde haviam sido tiradas. A fotografia de fls. 14, referente aos objetos subtraídos, indica geolocalização na Rua Estrela Dalva. A fotografia de fls. 15

consiste em “selfie” de um indivíduo, logo após o crime, com geolocalização em um ponto entre as Ruas Plácido Parreira Lima e Rua Joaquim Diniz (Vila Curuçá, Zona Leste da Capital).

Por fim, a vítima relatou em suas primeiras declarações de fls. 13/15, prestadas na manhã seguinte ao crime, que logo após ser liberado pelos agentes criminosos, os contatos arquivados em sua agenda passaram a receber mensagens por meio de aplicativo, solicitando a transferência de valores por meio de sistema de pagamento “PIX”, que tinha como destinatário uma conta vinculada ao sistema PagSeguro em nome de Wellington Borges Coutinho (um dos acusados na presente), com indicação de e-mail wellingtonborgescoutinho8@gmail.com, Banco 290, conta 37954562, além de solicitações para transferências via “PIX” para o CPF nº 481.470.748-75.

Com essas informações, a polícia judiciária elaborou o documento Relatório nº 1 (fls. 25/37) dos autos principais, detalhando os trabalhos investigativos que empreendeu a partir dos elementos indiciários fornecidos pela vítima em seu depoimento.

Inicialmente, considerando que os criminosos tiraram fotografias com o celular da vítima logo após a prática do crime, e o aparelho estava conectado a e-mail de sua esposa, com armazenamento de arquivos em nuvem e sistema de geolocalização ativo, identificaram as fotografias dos produtos do crime (fls. 26) e a sua localização, indicando o endereço Rua Estrela Dalva, nº 247 (fls. 27).

Ainda, houve confrontação da fotografia tipo “selfie” tirada por um dos indivíduos logo após o crime com a fotografia dos objetos subtraídos (fls. 28), e foi possível constatar que o suspeito (agora réu David), usava naquela “selfie” o mesmo boné vermelho que aparece na fotografia dos objetos subtraídos da vítima, em cima de uma mesa, junto com outros objetos, inclusive o que aparenta ser uma arma de fogo (fls. 26). Essa segunda fotografia tipo “selfie” também indicou por metadados a respectiva geolocalização.

Por meio dos sistemas policiais, o suspeito da fotografia “selfie” de fls. 28 foi identificado como David Silva Amorim, CPF 241.483.158-80 (ora acusado), residente na Rua Estrela Dalva, nº 247, conforme registros do sistema da polícia civil de fls. 29.

Realizaram os investigadores, também, pesquisas na rede social Facebook, localizando o perfil de David Silva Amorim, e puderam verificar pelas fotos que o indivíduo daquele perfil (fls. 29 – segunda foto) possuía a mesma cicatriz no peito do suspeito da fotografia “selfie” de fls. 28, e aparentemente residia em uma casa que aparentava ter os mesmos móveis e piso que podiam ser visualizados na fotografia dos objetos subtraídos de fls. 26. A confrontação das fotografias está acostada a fls. 30 do Relatório de Investigação.

Por fim, em relação a David, pesquisas nos sistemas da polícia civil indicavam a sua vinculação a diversas ocorrências como adolescente infrator em atos análogos a crime de roubo majorado (fls. 31 e extrato do sistema Detecta SP/SP de fls. 58/63). Na sequência, a investigação foi direcionada ao segundo envolvido, o qual, ainda na madrugada do crime, teve acesso aos contatos do celular da vítima e passou a solicitar de parentes dela a transferência de valores via PIX. Os prints das mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp estão juntados a fls. 21/22 e fls. 32 dos autos, com indicação do destinatário titular do e-mail wellingtonborgescoutinho8@gmail.com, além de indicação do Banco 290, conta 37954562, celular nº (11) 93904-1298, e CPF nº 481.470.748-75 para transferências via “PIX”.

Em pesquisas nos sistemas internos policiais, Wellington Borges Coutinho (ora corréu) também registrava, apesar da pouca idade, inúmeros envolvimento em crimes patrimoniais, como adolescente e após o advento da maioridade (extrato do sistema Detecta SSP/SP de fls. 38/48). Além de vizinhos (fls. 33), foi possível verificar nas redes sociais que David e Wellington figuram como “amigos” (fls. 33 – segunda fotografia).

Por fim e não menos relevante, a fotografia tipo “selfie” que o agora acusado David tirou logo após o crime indica geolocalização na Rua Plácido Parreira Lima, nº 53, endereço esse da genitora de Wellington Borges Coutinho, Sra. Shirlei Lopes Borges, conforme sistema de registro civil da polícia judiciária juntado a fls. 34 dos

autos.

Munida de todas essas informações, a polícia civil representou pela busca a apreensão nos endereços dos então suspeitos, ora corréus, assim como pela decretação da prisão temporária de ambos, o que foi deferido pelo Juízo do DIPO nos autos de medidas cautelares apenso, decorrendo das diligências a elaboração do Relatório de Polícia Judiciária nº 2, juntado a fls. 69/75 dos autos principais. Segundo esse segundo relatório, o cumprimento do mandado de prisão temporária do réu David Silva Amorim restou prejudicado, uma vez que foi preso em flagrante no dia 18/10/2021, conforme RDO 4753-2021 - 50º DP Itaim Paulista, novamente pela prática de crime de roubo majorado.

Em relação ao mandado de busca a apreensão cumprido na residência de David da Silva Amorim - Rua Estrela Dalva, nº 247, Vila Curuçá/Jd. Robru, SP -, foram localizados e apreendidos: um par de tênis marca Dolce & Gabbana; um boné vermelho; um relógio de pulso danificado; um celular Samsung e um par de algemas.

Quanto ao par de tênis e boné vermelho com inscrição "Tommy Jeans", esses objetos apreendidos na residência do réu, após comparação, concluiu-se que são os mesmos objetos que constam da fotografia tirada na madrugada imediatamente após o crime (fls. 26 e fls. 71/73 do relatório de investigação). Ressalte-se também a informação de que o genitor de David acompanhou o cumprimento do mandado, confirmou o local como residência do réu, assim como reconheceu o boné vermelho e tênis apreendidos como objetos de propriedade de seu filho.

Ainda, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do ora acusado David, a polícia civil tirou fotografias do imóvel, especialmente da cozinha, evidenciando-se, também após comparação com as fotografias de fls. 26, que se trata do mesmo imóvel onde foram tiradas as fotografias dos objetos subtraídos da vítima, fotografias essas tiradas logo após a prática delitiva.

As buscas realizadas na residência do corréu Wellington não restaram frutíferas, não tendo ele sido localizado no dia para que fosse dado cumprimento ao mandado de prisão temporária, o que só viria a ocorrer em 29/10/2021, conforme documentos de fls. 78/82 do apenso de medidas cautelares nº 1534161-74.2021.8.26.0050 e fls. 128/132 dos autos principais.

Relatado o inquérito policial, houve representação pela prisão preventiva dos agora acusados David Silva Amorim e Wellington Borges Coutinho, decretadas por decisão de fls. 159/160.

Feitas essas considerações probatórias preliminares, passo à análise das provas produzidas na instrução processual.

A vítima F.P.V.A., em Juízo, narrou que na noite dos fatos recebeu chamado por aplicativo para fazer uma corrida. Quando chegou, havia dois rapazes no local da chamada. Na sequência, mais um rapaz entrou no veículo. Iniciou a viagem. Em um determinado momento da corrida, um dos indivíduos pediu que o motorista-vítima entrasse em uma rua. Diante da hesitação da vítima, um dos indivíduos que estava no banco traseiro do veículo imediatamente deu um golpe de mata-leão e puxou a vítima pelo pescoço. A vítima tentou lutar com o agressor, mas foi dominada porque além de estarem em três, um deles estava com uma arma. Os agentes passaram a rodar com a vítima no carro e vendaram-na. Percebeu que entrou mais um indivíduo no carro e subtraíram o cartão de crédito da vítima. Dois deles saíram para passar compras com seu cartão e aqueles que permaneceram com ela, a todo momento, diziam que iriam matá-la. Teve a percepção de que rodavam em círculo. Também subtraíram o estepe do carro. Acredita ter permanecido cerca de uma hora com os indivíduos dentro do carro. Foi libertado em uma rua próximo à Estrada Dom João Nery. Às perguntas das partes, respondeu que inicialmente entraram três indivíduos no carro: primeiro dois, e na sequência mais um que estava em um veículo próximo do local da chamada da viagem. Afirma ter visto um deles puxando uma arma, justamente o indivíduo que com uma das mãos tentava lhe aplicar um mata-leão. A vítima tentou tomar a arma desse indivíduo e um segundo gritava "mata esse cara que ele é polícia". Um segundo indivíduo também agrediu a vítima, que disse ter ficado machucada, foi ao hospital, ficando seis horas em observação. Em um determinado momento, teve a percepção que outros dois indivíduos participaram da ação criminosa, um deles entrando também no

carro, mas não conseguiu visualizá-los porque já estava com os olhos vendados. Dois saíram com o cartão da vítima e três permaneceram no carro. Acredita de tido prejuízo de mil e quatrocentos reais, compras realizadas por eles, em sua maioria, em adegas. Recorda-se que, além de ter os olhos vendados, foi amarrado nos punhos com um cadarço de tênis. Após ter sido libertado, ainda desorientado, encontrou a polícia no caminho. Bloqueou seu cartão bancário e foi até a Delegacia de Polícia registrar a ocorrência. Não se recorda de ter sido intimado para realizar reconhecimento em Delegacia de Polícia e que não conseguiria reconhecê-los, uma vez que usavam máscaras, boné e capuz durante a ação criminosa. Posteriormente, conseguiu fotografia de dois indivíduos por meio de redes sociais, porque um deles solicitou transferências bancárias, passando-se pela vítima, para contatos da agenda dela. Ainda, recorda-se de ter visto uma fotografia dos seus objetos subtraídos e as fotos estavam “logadas” no celular de sua esposa, levando essas fotografias na Delegacia de Polícia. Não recuperou os objetos subtraídos. Estima prejuízo de aproximadamente cinco mil reais. Sua vida mudou muito depois do crime. Ficou três semanas sem trabalhar e não consegue mais trabalhar como motorista até tarde. Tem medo de realizar corridas na região onde os fatos ocorreram. Não sabe informar o nome do solicitante da corrida no aplicativo. Não se recorda de ter ouvido nomes durante a ação criminosa. Disse que os indivíduos usavam máscara e boné, além de capuz. Disse que acredita que a ação durou mais ou menos uma hora, uma hora e vinte, e que sua percepção foi de que rodavam em círculos. Às perguntas do Juízo, respondeu que, além da exigência das senhas para realizarem compras no cartão, subtraíram o estepe do veículo, documentos do carro, o tênis da vítima e uma blusa, além do seu aparelho celular. Foi ameaçado o tempo todo. Diziam que dariam um tiro na sua cabeça com uma arma “.40”. Acredita que o boné utilizado por um dos agentes era branco. Disse que não mostraram fotografias em Delegacia de Polícia, nem realizou procedimento de reconhecimento pessoal. O veículo não foi subtraído. Mostrada para a vítima a fotografia de fls. 28 dos autos, disse que essa foto apareceu no celular de sua esposa por compartilhamento. Não pôde afirmar se era um dos indivíduos porque eles estavam com os rostos parcialmente cobertos. Mostrada a fotografia de fls. 19, reconheceu a fotografia de Wellington, esclarecendo que achava que era ele o agente que permaneceu ao seu lado na ação criminosa, reconhecendo-o pelo boné e pela compleição física, reiterando que o indivíduo da fotografia de fls. 19 era parecido com o rapaz que estava sentado ao seu lado. As fotografias tiradas com seu celular estavam com localização ativa pelo “Google fotos”. Por fim, foi realizado procedimento de reconhecimento em audiência virtual, nos termos do art. 226, do Código de Processo Penal. A vítima não teve condições de reconhecer nenhuma das seis pessoas posicionadas, dois deles os ora acusados. Respondeu por fim que foi agredido com a arma que portavam, sofrendo um corte na testa e ficou com um olho roxo por alguns dias.

A testemunha Elisabete Soares Santana, policial civil, em Juízo, relata que a vítima procurou a polícia civil e relatou a ocorrência, tal como consta do termo de declaração de fls. 13/15. Esclareceu que o celular da vítima, que foi subtraído, estava “logado” na conta de sua esposa. Após a vítima ser libertada, começaram a aparecer fotos tiradas do celular da vítima no aparelho celular da esposa dela. Por meio de sistema de geolocalização, conseguiram identificar o local onde as fotos foram tiradas. Houve representação por busca e apreensão domiciliar e prisão temporária. Na residência do acusado David Silva Amorim, onde a testemunha cumpriu pessoalmente o mandado, pôde constatar que era o mesmo local onde as fotos foram tiradas. O tênis apreendido era o mesmo que aparecia na fotografia dos bens subtraídos. Não houve a prisão temporária no dia das buscas domiciliares. Em verdade, David foi preso em flagrante pela polícia militar por outro roubo no dia em que a polícia civil pretendia realizar o cumprimento do mandado de prisão temporária expedido. Também havia fotografias na residência de Wellington, mas não foi a responsável pelo cumprimento do mandado de busca domiciliar na residência desse último. Wellington também somente foi localizado posteriormente, pela polícia militar. Esclarece que esteve na residência da mãe de Wellington, local onde algumas fotografias com o celular da vítima foram tiradas. A mãe de Wellington somente informou que ele estava fora e que não aparecia há cerca de dois ou três

dias no local. Em relação à residência de David, tirou fotografias dos cômodos para comparação da mesa da cozinha, toalha de mesa e piso dos ambientes. Não se recorda do horário do cumprimento do mandado na residência de David.

A testemunha policial civil Rogério de Souza Gonzales, em Juízo, não participou das investigações. No entanto, esteve pessoalmente envolvido no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado Wellington. Na residência, nada de relevante foi encontrado. No local, estava somente a genitora de Wellington. Outra equipe foi responsável pelo cumprimento do mandado de buscas na residência de David, e soube que nesse local foram apreendidos bens e objetos de interesse à investigação. Ao final, relatou sinteticamente o crime objeto da presente ação e os primeiros elementos colhidos para investigação e apuração da autoria delitiva.

A testemunha policial civil Vagner Dionizio Guido, em Juízo, relata que foi responsável por cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado Wellington, onde nada de interesse à investigação foi localizado ou apreendido no local. Sobre o caso, soube que a vítima foi arrebatada e o celular da vítima foi utilizado para tirar fotos dos bens e objetos subtraídos, arquivos esses que eram “replicados” para o celular da esposa da vítima, e foi a partir desses elementos que iniciaram as investigações para elucidação da autoria delitiva. As fotografias indicavam também localização e as fotografias feitas com o celular da vítima na casa do acusado David, foram comparadas com as fotos feitas pela polícia civil quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, e puderam constatar a compatibilidade do local com os arquivos fotográficos colhidos após a prática do crime.

Interrogado em Juízo, o réu WELLINGTON BORGES COUTINHO nega a prática do delito. Declara que “não tem participação em nada”. Alega que estava trabalhando em uma mecânica com seu tio. O que daria “participação” dele no caso seria a sua conta bancária. Alega que conheceu um “menino” de prenome Gabriel no Facebook, que pediu ao acusado que emprestasse sua conta bancária, e o réu ficaria com uma porcentagem dos valores que seriam creditados. Alega que precisava de dinheiro e emprestou a conta bancária para esse indivíduo. Disse que não chegou a ser creditado algum valor em sua conta. Mandou mensagens e questionou esse indivíduo de prenome Gabriel. Declara que estava trabalhando. Não soube apresentar maiores detalhes sobre a identificação de Gabriel. Somente informa que “Gabriel Silva” é seu amigo na rede social Facebook. Declara o endereço da residência de sua genitora: Rua Plácido Parreira de Lima, nº 53-A. Declara que não conhece o corréu David. Não sabe se o corréu mora no mesmo bairro que ele. Alega que Gabriel fez contato com as pessoas da agenda telefônica do celular da vítima. Alega que as conversas relativas à disponibilização de sua conta e os percentuais que receberia foram feitas com Gabriel por mensagens na rede social Facebook, no “inbox” do aplicativo de conversas da rede social. Declara que as conversas ainda estão arquivadas em sua rede social, embora não tenham sido apresentadas no processo. Questionado novamente se conhece o réu David, responde novamente que não o conhece. Indagado se o réu David consta de sua lista de amigos no Facebook, declara que “tem ele no Face”, mas não o conhece. Indagado novamente, passa a declarar que não sabe se David aparece como seu amigo na rede social. Indagado sobre as fotografias tiradas pelo celular da vítima indicou geolocalização no endereço de sua genitora, nada soube dizer a respeito.

Interrogado em Juízo, o réu David Silva Amorim nega a prática delitiva. Declara não conhecer o corréu. Declara que no dia dos fatos estava na praia com sua família. Retornou a São Paulo nesse mesmo dia. Questionado sobre a indicação de geolocalização do celular da vítima em sua residência e sobre os objetos apreendidos posteriormente, declara que não tirou as fotografias. Reitera que não conhece Wellington e não sabe dizer se ele mora no seu bairro.

Essas foram as provas colhidas no processo, que considero suficientes, a despeito das versões negativas apresentadas nos interrogatórios, para o reconhecimento da autoria delitiva, que recai sobre ambos os réus.

Conforme exaustiva e detalhadamente exposto no início da fundamentação desta sentença, a elucidação da autoria delitiva pela polícia civil decorreu, inicialmente, de informação apresentada pela própria vítima, que reportou à

autoridade policial que, ainda na noite do crime (fls. 13), poucas horas após a sua libertação, o aparelho celular e o e-mail de sua esposa passaram a receber os arquivos compartilhados do celular que, momentos antes, havia sido subtraído. Os Relatórios de Investigação da polícia civil, juntados no inquérito policial a fls. 25/37 e fls. 69/75 afastam quaisquer dúvidas sobre o envolvimento dos acusados no crime patrimonial trazido na denúncia.

Segundo as provas produzidas, o acusado DAVID SILVA AMORIM tirou fotografias que foram relevantes para a investigação criminal. A primeira consiste em fotografia na modalidade "selfie", com um boné vermelho da marca "Tommy" (fls. 15 e fls. 28) A segunda, refere-se a fotografia dos bens subtraídos da vítima (fls. 14; fls. 16 e fls. 26), além de outros objetos como uma arma de fogo e o mesmo boné vermelho que usa na fotografia selfie de fls. 15 e 28).

A vítima, tão logo recebeu os arquivos fotográficos pela conta e nuvem vinculada ao e-mail e celular de sua esposa, apresentou os documentos à polícia civil e prestou depoimento, reconhecendo categoricamente os objetos constantes da fotografia de fls. 14 e 26 como aqueles que dela foram subtraídos na noite do crime.

Ainda, conforme o minucioso relatório de investigação, o celular subtraído da vítima tinha sistema de localização ativado, e por meio de dispositivo de rastreamento e apuração de metadados de geolocalização, as fotografias indicavam os seguintes endereços: a fotografia dos objetos subtraídos indicou localização na Rua Estrela Dalva, nº 247 (fls. 18 e fls. 27), endereço esse do acusado DAVID, conforme dados do sistema de registro civil da polícia judiciária (fls. 29); a fotografia selfie que DAVID aparece indicou localização no endereço Rua Plácido Parreira de Lima, 53, em ponto entre o "Minas Bar" e o "Bar do Sossego" (fls. 24 dos autos), endereço esse da genitora de Wellington, Sra. Shirlei Lopes Borges, conforme sistema de registro civil da polícia judiciária juntado a fls. 34 dos autos. Deferida a busca e apreensão domiciliar na residência de DAVID, foram apreendidos objetos de interesse à investigação, em especial um par de tênis marca Dolce & Gabana; um boné vermelho; um relógio de pulso danificado; um celular Samsung e um par de algemas.

Conforme já exposto nesta sentença, o par de tênis e o boné vermelho com inscrição "Tommy Jeans" apreendidos, após comparação, pôde concluir-se sem dúvidas que são os mesmos objetos que constam da fotografia tirada na madrugada imediatamente após o crime (fls. 26 e fls. 71/73 do relatório de investigação), assim como, quanto ao boné, é o mesmo usado por DAVID nas fotografias selfies de fls. 15, 23, 24 e 28 dos autos. Reitero ainda a informação de que o genitor de David acompanhou o cumprimento do mandado, confirmou o local como residência do réu, assim como reconheceu o boné vermelho e tênis apreendidos como objetos de propriedade de seu filho.

Por fim, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do ora acusado David, a polícia civil tirou fotografias do imóvel, especialmente da cozinha, evidenciando-se, também após comparação com as fotografias de fls. 26, que se trata do mesmo imóvel onde foram tiradas as fotografias dos objetos subtraídos da vítima, fotografias essas tiradas logo após a prática delitiva.

Em relação ao acusado Wellington, embora negue a autoria delitiva, invoca álibis em seu interrogatório que não foram corroborados por qualquer outro elemento de prova idôneo. Busca desvincular-se da prática do crime patrimonial, alegando de maneira absolutamente evasiva que somente teria disponibilizado sua conta bancária para um indivíduo, referido somente como "Gabriel". E nesse particular, embora tenha declarado que ainda dispõe dos registros, no inbox do Facebook, de todas as tratativas mantidas com esse indivíduo, nada veio no processo a fim de corroborar o alegado.

Ainda, embora negue conhecer o corréu DAVID, essa negativa restou contrariada por prova documental, uma vez que o Relatório de Investigação de fls. 25/37 vem demonstrar que, além de vizinhos, figuram como amigos em comum na rede social Facebook (fls. 33). Confrontado sobre essa prova, o réu passa a apresentar declarações contraditórias, ora falando que não conhece DAVID, ora falando que ele está em sua rede social mas não seria seu conhecido, optando, por fim, por declarar

não saber se o conhece por meio da rede social.

Também não apresentou explicação, quando questionado, sobre o fato de a fotografia selfie de DAVID indicar a geolocalização de onde foi tirada justamente no endereço da genitora de Wellington, valendo ressaltar que, quando do cumprimento do mandado de buscas no local, a mãe de Wellington indicou aos policiais que ele morava no local, mas não aparecia há dois ou três dias, e não soube indicar o seu paradeiro à época.

O envolvimento de Wellington no crime, a despeito de suas alegações em interrogatório, também decorre do fato de que, logo após a subtração do aparelho da vítima, foi um dos agentes responsável por mandar mensagens pelo aplicativo Whatsapp para os contatos da agenda da vítima, solicitando a transferência de valores por meio de sistema de pagamento "PIX", que tinha como destinatário uma conta vinculada ao sistema PagSeguro em nome de Wellington Borges Coutinho (um dos acusados na presente), com indicação de e-mail wellingtonborgescoutinho8@gmail.com, Banco 290, conta 37954562, além de solicitações para transferências via "PIX" para o CPF nº 481.470.748-75 (fls. 21/22 e fls. 32 dos autos).

Observo, por fim, e não menos relevante, que a vítima, quando do seu relato em Juízo, foi questionada sobre características dos indivíduos que a abordaram no dia do crime. Disse que um deles usava um boné que, ao que se recorda, era da cor branca. Somente após essa informação da vítima, foi-lhe mostrada a fotografia de fls. 19 dos autos, tendo ela afirmado que a pessoa da fotografia (agora acusado WELLINGTON) era muito parecida com o indivíduo que permaneceu ao seu lado durante a ação criminosa, e disse que essa impressão decorria tanto da compleição física da pessoa, quanto do boné branco usado por ele no dia do crime.

Considero, portanto, que as provas autorizam o reconhecimento da autoria delitiva, que recai, após análise do minucioso trabalho investigativa realizado, sobre ambos os acusados.

Impressiona fato, ainda, que apesar do advento recente da maioridade por ambos os réus, já registram inúmeros registros criminais anteriores e inquéritos em andamento, conforme verifico dos extratos do Sistema Detecta juntado a fls. 38/48 e fls. 58/63, com envolvimento recente em crimes e atos infracionais análogos, boa parte no mesmo bairro do crime objeto da presente ação penal (Jd. Robru), a saber: Fls. 38/48: Réu WELLINGTON – BO Eletrônico nº 674953/2021: invasão de dispositivo informático e solicitação de transferências bancárias para conta de sua titularidade; BO nº 665/2021: estelionato por clonagem de linha de aparelho celular e recebimento de valores por transferências bancárias dos contatos do dispositivo invadido; "Captura de Procurado" nº 1016/2020 – Jd. Robru: cumprimento de mandado de prisão por roubo de um aparelho celular, com menção ao reconhecimento de uma vítima, condenado posteriormente por receptação (fls. 190); Condenação por roubo majorado tentado (fls. 189), Bairro Lajeado; além de outros inúmeros registros pela prática de ato infracional análogo a roubo nos anos de 2017 e 2018, quando ainda adolescente, em um deles, ocorrido no Bairro Vila Curuçá, WELLINGTON sacou um revólver e tentou disparar contra policiais militares, tendo sido alvejado, desarmado e conduzido ao Hospital (fls. 44).

Fls. 58/63: Réu DAVID – BO nº 11193/2018, Itaim Paulista: ato infracional análogo a crime de roubo de veículo majorado por concurso de agentes, quando tinha 15 anos e com emprego de simulacro de arma de fogo, tendo sido alvejado por disparo na perna desferido por policial militar; BO nº 4978/2018 Itaim Paulista, ato infracional análogo a roubo majorado, com 14 anos, com emprego de arma de fogo. Alvejado por quatro disparos após intervenção policial, atingido de raspão no peito, o que é compatível com as cicatrizes visualizadas nas fotografias selfies juntadas no Relatório de Investigação; condenação por roubo majorado em processo que tramitou perante a 26ª Vara Criminal da Capital, cuja prisão em flagrante se deu quando de sua procura para cumprimento do mandado de prisão expedido no presente processo.

Em suma, trata-se de acusados com inúmeros envolvimentos pretéritos em crimes e atos infracionais graves, quase em sua totalidade pela prática de roubos majorados por emprego de arma de fogo, com disparos proferidos contra a polícia militar, e sempre praticados no mesmo bairro e região do crime objeto da presente ação penal.



Considero, portanto, ante o quadro probatório produzido, que a ausência de reconhecimento pessoal dos réus pela vítima (circunstância que é compreensível, uma vez que permaneceu boa parte do ação criminosa vendada, conseguindo, entretanto, identificar um dos autores, ora acusado WELLINGTON pelas características e vestimentas usadas no crime), não inviabiliza o reconhecimento seguro da autoria delitiva, que decorre, em última análise, do preciso trabalho investigativo realizado pela polícia civil, após receber os primeiros elementos indiciários no inquérito instaurado.

Demonstrada a autoria, retomo a análise da materialidade delitiva.

A causa de aumento relativa ao concurso de agentes está comprovada pelo detalhado relato da vítima, que indicou a autoria de pelo menos cinco indivíduos na ação criminosa, especificando as funções exercidas por parte deles.

De rigor, ainda, o reconhecimento da causa de aumento atinente à restrição/privação de liberdade da vítima na ação criminosa, que excedeu o lapso temporal necessário para a subtração dos bens, tendo permanecido no interior do veículo vendada e sob ameaças constantes, por tempo juridicamente relevante, conforme detalhadamente narrado por ela em seu depoimento, a justificar a incidência da causa de aumento imputada.

Comprovada, ainda, a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, nos termos do depoimento seguro da vítima, que ressaltou que um dos indivíduos que a subjugou, inclusive tendo a agredido na ação, portava uma arma de fogo, tendo ela tentado desarmá-lo. Ainda, narra que foi agredida na cabeça com a arma empregada por um dos agentes, sofrendo um corte na região da testa.

Quanto a essa causa de aumento, consigno que mesmo que a arma de fogo não tenha sido apreendida, sua efetiva apreensão é prescindível para o reconhecimento da majorante imputada, que, assim como a prova da autoria, pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Nesse sentido ainda prevalece a jurisprudência do STJ:

EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Registro, por oportuno, que, considerando que não foi apreendida arma de fogo, os réus atraem a si o ônus de demonstração de que a arma utilizada era um simulacro ou objeto desprovido de potencial lesivo (STJ EResp. 961.863/RS), o que não restou comprovado no caso concreto, autorizando a incidência da causa de aumento específica imputada na inicial acusatória.

Considero, portanto, que o crime de roubo restou consumado. A efetiva inversão da posse da res furtiva em favor do acusado é suficiente para a consumação do crime,

nos termos de entendimento dos Tribunais Superiores, que têm aplicado a teoria da apreensão, entendimento que restou sumulado pelo STJ Súmula nº 582. Por fim, deixo de acolher o pedido do Ministério Público em alegações finais, em que pugna pela condenação dos réus pela prática do crime de roubo majorado, tal como imputado na inicial acusatória, e também por extorsão qualificada. Verifico, por primeiro, que as elementares do art. 158 e parágrafos, não constam da narrativa e descrição fática trazida na inicial acusatória, tendo o próprio Ministério Público, na cota que antecede o oferecimento da denúncia, requerido nova oitiva da vítima para esclarecimento sobre a exigência ou não, pelos agentes delitivos, das senhas dos cartões bancários na ação criminosa, visando, já naquela oportunidade, futuro aditamento (fls. 107).

Após a oitiva da vítima em Juízo, o Ministério Público, apesar dos fatos narrados que autorizariam, em tese, uma dupla imputação, com inclusão da extorsão qualificada, nada requereu a respeito. Após a vítima prestar seu depoimento, passou-se, sem irresignações, à inquirição das testemunhas e, ao final, aos interrogatórios dos réus. Também nada se requereu na fase do art. 402, CPP. Considero, assim, que o acolhimento do pedido de condenação por uma segunda imputação implicaria, neste momento, ofensa ao princípio da correlação, e, por corolário, manifesta violação às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa dos acusados.

Por essas razões, apesar da narrativa fática extraída após a audiência de instrução, que indicava a ocorrência, em tese, além do crime imputado, também de uma extorsão qualificada, considero que a solução meritória adequada é aquela em que a condenação se restrinja, uma vez demonstrada a responsabilidade penal dos acusados, à figura do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, nos termos da imputação originária.

Passo à individualização e dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, considero que as circunstâncias judiciais se revelam concretamente negativas, em especial a reprovabilidade da conduta dos agentes (culpabilidade) e as consequências do delito para a vítima, ambas ultrapassando a normalidade à espécie. Quanto à primeira, verifico que a conduta assume excepcional reprovabilidade e acentuada, tendo a vítima suportado ameaças constantes, além de ter sofrido violência física na ação criminosa. Relata a vítima que, a todo momento, os agentes diziam que iriam matá-la, além de ter sido agredida com uma coronhada na testa, permanecendo, após sua libertação, por cerca de seis horas no Hospital recebendo os necessários cuidados médicos ainda na madrugada no crime. Ainda, relata a vítima que suportou traumas que decorrem da ação delitiva. De imediato, ficou sem trabalhar por três semanas. Depois, o trauma suportado afetou diretamente sua rotina de trabalho, não conseguindo mais trabalhar como motorista até horários mais avançados da noite, além de desenvolver medo sempre que pega uma corrida na região onde ocorreu o crime. Tais fatos revelam, à toda evidência, maior desvalor das condutas dos agentes, com vulneração mais elevada dos bens jurídicos tutelados pelo tipo penal, a justificar a fixação da pena-base, para ambos os réus, em patamar superior ao mínimo legal, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, verifico que o réu WELLINGTON registra dupla reincidência (certidão de fls. 189/191 – condenações com trânsito em julgado pela 11ª e 12ª Varas Criminais da Capital). Por outro lado, presente a atenuante da menoridade relativa. Compenso as circunstâncias, mantendo a pena em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Em relação a DAVID, não há agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, atenuo sua pena em 1/6, perfazendo 05 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes (§ 2º, incisos II, do artigo 157) e privação de liberdade da vítima, majoro a pena em 3/8. Ainda, presente a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta. Considero que as três circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do

Código Penal, porquanto todas as majorantes revelaram-se concretamente relevantes, determinantes e imprescindíveis para a execução do delito tal como ocorrera. A divisão de tarefas mostrou-se concretamente relevante para a consumação do crime patrimonial, valendo ressaltar o envolvimento, segundo a vítima, de pelo menos cinco indivíduos na ação criminosa. Ainda, permaneceu privada de liberdade sob ameaças e suportando agressões físicas por lapso temporal relevante, acreditando que rodou amarrada e vendada no veículo com os agentes por cerca de uma hora. Ainda, valeram-se os agentes de arma de fogo, a potencializar a grave ameaça e tornar exitosa a subjugação da vítima, inviabilizando inclusive uma tentativa de reação de chegou a esboçar. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo. Opero, assim, para ambos os réus, um aumento de 3/8 por incidência das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e privação de liberdade da vítima. Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

Com a operação nas frações acima justificadas, ficam as penas em definitivo assim estabelecidas:

Réu WELLINGTON BORGES COUTINHO: 13 anos e 09 meses de reclusão e 33 dias-multa.

Réu DAVID SILVA AMORIM: 11 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão e 26 dias-multa.

Fixo os dias-multas no mínimo legal.

Fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto ante a gravidade do crime em concreto, e ainda considerando o quantum atingido, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a" do Código Penal, além do histórico criminal e infracional grave de ambos os acusados, apesar do advento recente da maioridade.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, pois o crime foi cometido mediante grave ameaça, e em razão da quantidade de pena aplicada.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária dos agora condenados, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente.

Ante o exposto, Julgo Procedente a pretensão penal para:

a) Condenar o réu Wellington Borges Coutinho às penas de 13 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 33 dias-multa, esses no mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

b) Condenar o réu David Silva Amorim às penas de 11 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa, esses no mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva dos réus, com fundamento na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito praticado e o já detalhado histórico criminal e infracional grave de ambos.

Em caso recurso, expeça-se Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA